



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/277/2021, 8/134/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

- | | | |
|----|--------------------------------|------------|
| 1. | התובעים בתיק 8/134/2021, שהם | מור אילנית |
| 2. | הנתבעים שכנגד בתיק 8/277/2021: | מור טוני |
- באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי

נגד

נציגות הבית המשותף מרח' יקינטון קריית ביאליק
באמצעות ב"כ עו"ד יניב בוגנים

הנתבעת בתיק 8/134/2021, שהיא
התובעת שכנגד בתיק 8/277/2021:

פסק דין

תביעה בתיק 8-134-21 שעיקרה צו עשה לחיוב נציגות הבית המשותף לתקן ליקויים ברכוש המשותף, ותביעה שכנגד בתיק 8-277-21 שהגישה הנציגות, להורות לתובעים לתקן נזקים שגרמו לרכוש המשותף, וכן להימנע מהחניית רכבם בשטח המשותף ולהסיר מזגן שהתקינו בקיר חיצוני בבית המשותף.

רקע כללי וההליך

1. במרכז ההליך בית משותף הידוע כגוש 10236 חלקה 119 הנמצא ברחוב יקינטון 13 קריית ביאליק (להלן – **הבית המשותף**). התובעים בתיק 8-134-21 הם בעלי הזכויות בדירה הרשומה כתת חלקה 10 (להלן – **התובעים**). התובעת בתיק 8-277-21 היא נציגות הבית המשותף (להלן – **הנציגות**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/134/2021, 8/277/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בכתב התביעה טענו התובעים לליקויים בצנרת המשותפת הגורמים להתפרצות מי ביוב בדירתם, כפי שקבע מומחה מטעמם. מנגד טענה הנציגות שהנזקים נגרמו כתוצאה משינויים שהתובעים עשו בצנרת בדירתם, ואינם באחריות הנציגות.
3. בכתב התביעה שכנגד עתרה הנציגות לחייב את התובעים לתקן חלקים ברכוש המשותף שניזוקו כתוצאה מאותם שינויים שעשו בצנרת ולפיצוי הנציגות בגין נזקים אלו. כמו כן עתרה הנציגות לחיוב התובעים להסיר מזגן שהתקינו על גבי הרכוש המשותף, להסיר קירוי שהתקינו על מרפסת דירתם ולאסור עליהם להחנות את רכבם בשטח המשותף.
4. בישיבה מקדמית שהתקיימה ביום 06.10.21 הסכימו הצדדים על מינוי מומחה לצורך איתור המקור להצפות הביוב בדירת התובעים. בהתאם לכך הוריתי במעמד הדיון על מינויו של המהנדס מר ירון בן ארי כמומחה מטעמי (להלן – המומחה).
5. ביום 12.12.21 הוגשה הודעה מטעם המומחה, שאינו יכול לקבוע מהו מקור הסתימה כיוון ששוחת הביוב סתומה בצמחייה ולא ניתן להגיע אליה; לפיכך המליץ המומחה על ביצוע בדיקה באמצעות צילום עם מצלמה מיוחדת וזאת לאחר ניקוי הסבך. לאחר שהתקבלו תגובות הצדדים לאמור בהודעת המומחה, הוריתי למומחה ביום 30.12.21 לבצע את הבדיקה, תוך חיוב צדדים לשאת בעלותה.
6. ביום 15.03.2022 הוגשה חוות דעת המומחה לתיק (להלן – חוות הדעת). ביום 31.05.22 הוגשה חוות דעתו המשלימה של המומחה (להלן – חוות הדעת המשלימה).
7. הצדדים הודיעו שאינם מעוניינים להפנות שאלות הבהרה למומחה או לחקרו על ממצאי חוות דעתו; לפיכך התבקשו ביום 03.08.22 להודיע, האם ניתן ליתן פסק דין בשתי התביעות על יסוד החומר המונח בתיק, לאחר שיינתן צו לסיכומים לרבות בסוגיית החיוב בהוצאות ההליך. בהחלטה נקבע שהעדר תגובה ייחשב כהסכמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/134/2021, 8/277/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לכך, משלא הוגשו תגובות הצדדים ניתן ביום 01.09.2022 צו לסיכומים.
סיכומי הצדדים הוגשו לתיק.

חוות דעת המומחה וחוות הדעת המשלימה

8. בחוות דעתו קבע המומחה שמקור הסתימה וההצפה בדירת התובעים היא מחדירת שורשי עץ לשוחת הביוב בשטח הגנון והצנרת היורדת לשוחה זו. עוד קבע המומחה שלא התגלתה כל בעיה בצנרת האינסטלציה בשירותים הכלליים בדירת התובע, ואין לאלו כל השפעה על הרטיבות בקומת העמודים. להערכת המומחה, הרטיבות בקומת העמודים נובעת מחיבורים לא תקינים בצמ"ג היורד לכל גובה הבניין.
9. בחוות דעתו המשלימה פירט המומחה את המלצותיו לתיקון הליקויים שאותרו.

טיעוני הצדדים בסיכומיהם:

תמצית סיכומי התובעים

10. עילת התביעה נולדה בחודש מרץ 2017 בהתפרצות מי ביוב לדירת התובעים. בעל מקצוע שהוזמן לדירה, שחרר את הסתימה וחיווה דעתו שמקורה בצנרת המשותפת. בהוצאות ביצוע התיקון נשאה הנציגות. בחלוף מספר שנים, בראשית שנת 2021 שוב נגרמה סתימה ודירת התובעים הוצפה במי ביוב. בפעם זו התנערה הנציגות מאחריותה לנזקיהם של התובעים, וטענה שהם האחראים לתקלה.
11. מחוות דעת המומחה שמונה נמצא שהסתימות בצנרת המשותפת נגרמות מחדירת שורשי עץ שחדרו לצנרת המשותפת, וטענת הנציגות שהגורם לנזקים הוא שינויים שעשו התובעים בדירתם, נשללה. לפיכך יש לקבל את התביעה נגד הנציגות.
12. אשר לתביעה שכנגד - יש לדחות את הסעדים שעניינם חיוב התובעים לתקן נזקים שנגרמו לרכוש המשותף, משקבע המומחה שאלו אינם נובעים מליקויים ברכוש המשותף. יש לדחות גם את הסעד בעניין החניה, לנוכח העובדה שהתובעים הפסיקו להחנות את רכבם ברכוש המשותף עוד קודם להגשת התביעה, לאחר ובעקבות פניית הנציגות לכלל הדיירים בעניין זה. לטענת התובעים אין להיעתר לסעד המבוקש גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/134/2021, 8/277/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהטעם שמדובר באיסור שנאכף רק עליהם ולא על בעלי דירות נוספים שחנו ברכוש המשותף. בנוגע לסעד להסרת המזגן – נטען שדרישת הנציגות נגועה בחוסר תום לב, לנוכח העובדה שהמזגן מותקן על גבי קיר פנימי, ומוסתר על ידי עץ הנטוע במקום, זאת בהתאם לאישור שקיבלו התובעים מהנציגות הקודמת. עוד נטען בעניין זה, שהמזגן מותקן במיקומו הנוכחי מזה שנים רבות, ולא נשמעה כל טענה מצד הנציגות ביחס אליו. לטענת התובעים ישנם בעלי דירות שהתקינו מזגנים וצינורות ניקוז על קירות הבית, אך כלפיהם לא נשמעה כל טענה.

13. בשים לב לכך שתביעת התובעים נמצאה מוצדקת ומנגד, תביעתם של הנציגות הוגשה כאקט של נקמה, וכדי לשמש משקל נגד תביעתם הצודקת של התובעים, מבוקש לחייב את הנציגות בהוצאות התובעים בסך 33,986 ₪ לפי הפירוט הבא: 1400 ₪ (תיקונים שביצעו בדירתם); 755 ₪ (אגרת פתיחת תיק); 5850 ₪ (שכר המומחה המוסכם); 1462 ₪ (צילום הצנרת בהתאם להוראת המומחה), 819 ₪ (שכ"ט עו"ד בגין משלוח התראה); 23,000 ₪ (שכ"ט עו"ד בגין ייצוג בשתי התביעות).

תמצית סיכומי הנציגות

14. לטענת הנציגות, עשתה כל שביכולתה כדי לאתר את התקלה, בעוד התובעים פעלו לסיכול מאמציה הרבים של הנציגות. כך למשל, בכוונת מכוון, לא ציינו התובעים בכתב התביעה באיזו מקלחת בדירתם קיימת בעיה, דבר שיצר כאוס גדול.

15. הנציגות לא התעלמה מפניות התובעים כנטען על ידם, ואף נוצר מצב אבסורדי שהנציגות "רדפה" אחרי התובעים מתוך כוונה למצוא פתרון יסודי לבעיה, אך התובעים לא שיתפו עמה פעולה בכך שסירבו לאפשר כניסה של הנציגות לדירתם והתנגדו למינוי מומחה מוסכם קודם להליך המשפטי. במצב דברים זה, ברי שאין לבוא בתלונות כלפי הנציגות.

16. לטענת הנציגות, הוכחה להתנהלותה התקינה יש למצוא בעובדה שפעלה להסרת המכשול ולפתרון הבעיה מיד לאחר קבלת חוות הדעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/134/2021, 8/277/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. אשר לתביעה שכנגד – יש להורות לתובעים לסלק את המזגן שהתקינו על גבי הקיר החיצוני מעל מדרגות הכניסה לבית המשותף, תוך פגיעה בחזות הבניין ובערכו של הבית המשותף. לכל דירה בבניין, מסתור כביסה המיועד להתקנת מזגנים ודודי שמש, ומתן היתר לתובעים להותיר את המזגן במקומו הנוכחי, עלול לשמש היתר לשאר בעלי הדירות לנהוג באופן דומה. עמדת הפסיקה המקלה ביחס להתקנת מזגנים על קירותיו החיצוניים של הבית המשותף חלה במקרים שבהם אין מקום ייעודי להתקנת מזגנים, בשונה מהמקרה דנא, שקיימים מסתורי כביסה. יתרה מזאת, בתקנון המוסכם אין הוראה המתירה להתקין מזגנים על גבי קירות הבית המשותף, בדומה להוראה אחרת בתקנון המוסכם המתירה לת"ח 20 להרוס קיר חיצוני ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות.

18. בנוגע לסעד המבוקש לאסור על חניית הנתבעים בשטחי הרכוש המשותף טענה הנציגות שרק לאחר הגשת התביעה ובעקבותיה, חדלו התובעים מהחניית רכבם בשטחים המשותפים ולפיכך עומדת הנציגות על מתן הצו המבוקש.

תמצית טענות התובעים בסיכומי תשובתם

19. בסיכומי תשובתם חזרו התובעים על טיעוניהם והוסיפו שטענת הנציגות כי לא ידעה באיזה חדר בדירת התובעים הייתה ההצפה, אינה מתיישבת עם התמונה שצורפה לתביעתה (נספח א) ועם העובדה שהנציגות שילמה עבור ניקוז הביוב הסמוך לאותו חדר שירותים.

20. יש לדחות את טענת הנציגות שפעלה באופן ראוי בפניותיהם של התובעים; על הדופי שנפל בהתנהלות הנציגות ניתן ללמוד מהתכתובות בין הצדדים שהוגשו לתיק, המעידות על התנערות הנציגות מאחריות והטלתה על התובעים. ברי שאם הנציגות הייתה בודקת את מערכות הביוב של הבניין לאורך השנים, הכשל היה מתגלה (חדירת שורשי עץ לצנרת).

21. בנוגע למזגן, התקנתו נעשתה בפיר שקוע וצדדי, והוא אינו בולט במראה הבית, שעל קירותיו מותקנים סוככים, פרגולות, כבלים וכיוצ"ב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/134/2021, 8/277/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

22. בעניין התביעה הראשית (בתיק 8-134-21) - לנוכח ממצאי המומחה כפי שפורטו לעיל עולה שבצדק הוגשה תביעתם של התובעים. מטענת הנציגות בסיכומיה אשר לא נסתרה, הליקויים תוקנו לאחר שחוות הדעת התקבלה ומשכך, מתייטר הצורך להכריע בסעד שעניינו צו עשה לתיקון הליקויים ברכוש המשותף.
23. הסעדים שעניינם פיצוי בגין הוצאות ששילמו התובעים לאינסטלטור לצורך שחרור הסתימה ועבור רכישת חומרי ניקוי נמחקים משמדובר בסעדים נזיקיים שאינם בסמכותי העניינית.
24. אשר לתביעה שכנגד (בתיק 8-277-21), אני מורה על דחיית הסעדים שעניינם צו עשה לתיקון הליקויים ברכוש המשותף והשבת כספים ששולמו בקשר לאלו על ידי הנציגות (סעיפים 3א – 3ג לכתב התביעה שכנגד), זאת לנוכח ממצאי חוות הדעת.
25. הסעד בעניין קירווי המרפסת (סעיף 3ו לכתב התביעה שכנגד) נמחק בהסכמת הנציגות בדיון מיום 06.10.2021.
26. הסעד לאסור על התובעים להחנות בשטחים המשותפים (סעיף 3ה לכתב התביעה שכנגד) נדחה בין היתר מנוכח טענתם כי כבר במועד הגשת התביעה (06.07.2022) והלאה משם, לא החנו את רכבם ברכוש המשותף, טענה המאומתת בדברי הנציגות בישיבה המקדמית: **"התובעים חנו שם בעבר, לפני ארבעה וחצי חודשים ויש לי גם צילום"** (פרוטוקול דיון מיום 06.10.2021 עמוד 2 שורה 17).
27. אשר לסעד לסילוק המזגן מקיר הבית המשותף (סעיף 3ד לכתב התביעה שכנגד) – לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת הצילום שהוצג לי בעת הדיון ולאור עמדת הפסיקה, מצאתי שיש לדחות את התביעה בגין רכיב זה.
28. לטענת התובעים המזגן הותקן לפני כ-7 שנים בהסכמת הנציגות הקודמת, ולאורך תקופה זו לא נשמעה כל טרזניה מצד הנציגות או מי מבעלי הדירות. עוד טענו התובעים בעניין זה בדיון המקדמי, שלא קיימת אפשרות אחרת להתקנת המזגן: **"יש אפשרות להתקין על קיר המרפסת של מור וזה הרבה יותר"** (טעות במקור – ע"מ) **בולט והאפשרות השנייה, אומנם במחסן שרות והוא רחוק וטכנאי המיזוג אמר שלא כדאי לעשות זאת כי תפוקת הקירור תהיה נמוכה ולאור זאת הם**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/134/2021, 8/277/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הלכו לנציג וועד וולדי, הוא אישר והם עשו. וולדי הוא נציגות הבית המשותף" (שם),
עמוד 3 שורות 7-9).

29. הנציגות מאשרת את טענת התובעים, שרק בעקבות התביעה שהוגשה על ידם נדרשו לראשונה על ידי הנציגות להסיר את המזגן (שם, עמוד 2 שורות 33-35). הנציגות שוללת את טענת התובעים שניתנה להם הסכמת הנציגות הקודמת, אך לצד זאת, אינה סותרת את טענת התובעים, שאין אפשרות להתקין את המזגן במיקום אחר, באופן שאינו פוגע או מגביל את יעילותו.

30. בהעדר הוראה בתקנון המוסכם, האוסרת על התקנת מזגנים בקירות הבית המשותף, ומשלא שוכנעתי מטענות הנציגות ומהצילום שהוצג לפניי שיש במיקומו של המזגן לגרום הפרעה ממשית לבעלי הדירות בשל פגיעה בולטת במראהו של הבית המשותף יש לקבוע שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף [ע"א (י-ם) 2560/01 **נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל** (נבו 4.4.2002)]. חיזוק נוסף לדברים אני מוצאת בטענת התובעים שלא נסתרה על ידי הנציגות, שהצבת המזגן במיקומו הנוכחי הכרחית לצורך פעילות מיטבית של המזגן.

31. לנוכח תוצאת פסק-הדין, אשר משמעה קבלת טענות התובעים לקיומם של נזקים בדירתם שמקורם ברכוש המשותף ודחיית התביעה שכנגד במלואה, ראיתי לחייב את הנציגות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪. בקביעת סכום זה לקחתי בחשבון בין היתר, שמדובר בשני הליכים, את פניית התובעים אל הנציגות קודם להגשת התביעה, את התנהלות הצדדים, את החשבונות שהגישו התובעים וכן את העובדה שהליקויים ברכוש המשותף תוקנו על ידי הנציגות במהלך ניהול התיק. הסכום יועבר לתובעים בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד התשלום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שלפניי.

ניתן ביום ג' כסלו תשפ"ג, 27 בנובמבר 2022, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין